

TARTU ÜLIKOOL
ÕIGUSTEADUSKOND
Õiguse ja õigusmõtte ajalugu

Hermann Käbi

**AVALIKUST TEENISTUSEST VABASTAMINE KUI HALDUSAKT JA
SELLE KOHTULIK KONTROLL RIIGIKOHTU
ADMINISTRATIIVOSAKONNA PRAKTIKAS 1920–1937**

Uurimistöö

Tartu
2026

SISUKORD

SISSEJUHATUS.....	3
1. AVALIKUST TEENISTUSEST VABASTAMISE OTSUS KUI HALDUSAKT	4
1.1. Avalikust teenistusest vabastamine Vene Keisririigi seadusandluses	4
1.2. Haldusakt ja haldusakti mõiste kasutamine esimesel iseseisvusperioodil	5
1.3. Haldusakti õiguspärasuse peamised tingimused.....	6
1.3.1. 1920. aasta Eesti Vabariigi põhiseadusest tulenevad tingimused	6
1.3.2. Täiendavad tingimused 1932. aasta „Administratiivakti teoorias“	7
1.3.3. Peamised tingimused 1936. aasta administratiivmenetluse seaduses	8
2. AVALIKUST TEENISTUSEST VABASTAMISE KOHTULIK KONTROLL RIIGIKOHTU ADMINISTRATIIVOSAKONNA PRAKTIKAS	10
2.1. Halduskohtu pädevus teenistusest vabastamise küsimusis	10
2.2. Praktika omariikluse algusaastail (1920–1923)	11
2.3. 1923. aasta Rudolf Krausi lahend kui pööre Riigikohtu praktikas	12
2.4. Riigikohtu hilisem praktika (1924–1937).....	14
2.4.1. Krausi lahendi järelduste mõju Riigikohtu praktikale	14
2.4.2. Administratiivmenetluse seadus Riigikohtu praktikas.....	15
KOKKUVÕTE	16
KASUTATUD MATERJALID	17
Lühendid	17
Kirjandus	17
Õigusaktid	18
Kohtupraktika	18
Arhiiviallikad	19

SISSEJUHATUS

Ametnikud on halduse teostamise eelduseks. Iga teenistussuhte puhul peab aga olema ette nähtud võimalus selle lõpetamiseks. Tänapäevane arusaam on, et ametniku teenistusest vabastamine puudutab ametnikku kui erilises seisundis eraisikut ja seetõttu tuleb see vormistada haldusaktina.¹ Esimesel iseseisvusperioodil polnud haldusõigus kuigi arenenud, avalikust teenistusest vabastamist tuli aga praktikas ette pidevalt. Seetõttu on põhjendatud uurida, kuidas kujunes Riigikohtu praktika taoliste otsustuste kontrollimisel. Kohtupraktika kättesaadavusest tulenevalt uuritakse ajaperioodi 1920–1937. Tööle on seatud kaks uurimisküsimust:

- Millised tingimused kehtisid teenistusest vabastamise otsustele kui haldusaktidele?
- Kuidas kujunes avalikust teenistusest vabastamise kohtuliku kontrolli ulatus Riigikohtu administratiivosakonna praktikas?

Uurimistöö esimene peatükk on teoreetilisemat laadi. Vastamaks esimesele uurimisküsimusele, vaadeldakse selles tollal kehtinud õigusest ning õiguskirjandusest tulenevaid haldusakti määratlusi ning tingimusi haldusakti andmiseks. Samuti antakse ülevaade teenistusest vabastamise õigusliku regulatsiooni kohta, mis toetab teist peatükki.

Teises peatükis tuleb vaatluse alla Riigikohtu administratiivosakonna praktika uuritaval ajaperioodil. Lähemalt uuritakse murdelisi lahendeid, mis Riigikohtu kurssi oluliselt muutsid. Selliselt saab vastuse teine uurimisküsimus.

Uurimistöö allikates on kesksel kohal õigusteadlase Artur-Tõeleid Kliimanni „Administratiivakti teooria“, Riigikohtu praktika uurimiseks kasutatakse ajakirja Õigus väljaannetena ilmunud kogumikke. Selguse huvides ning emakeelsema kirjutise nimel kasutatakse uurimistöös tollaegse *administratiivakti* asemel omakeelsemat *haldusakti*, mille all mõistetakse käesolevas töös halduse üksikakti ehk primaarset eksekutiivakti.

¹ Aedmaa, A. jt. Haldusmenetluse käsiraamat. Tartu: Tartu Ülikooli kirjastus 2004, lk 25.

1. AVALIKUST TEENISTUSEST VABASTAMISE OTSUS KUI HALDUSAKT

1.1. Avalikust teenistusest vabastamine Vene Keisririigi seadusandluses

Eesti Vabariigi esimene põhiseadus (edaspidi ka *PS*) võeti vastu 15. juunil 1920², üle kahe aasta pärast Eesti Vabariigi loomist. On iseenesestmõistetav, et vastselt väljakuulutatud Eesti Vabariigis ei suudetud üleöö välja töötada kogu riigihaldust käsitlevat terviklikku regulatsiooni. Seetõttu võttis Ajutine Valitsus 19. novembril 1918 vastu ajutised administratiivseadused³. Üleminekuaja seaduse p 2 kohaselt kehtisid Eesti aladel varasemalt kehtinud õigusaktid niivõrd, „kui need seadused Eesti Maapäewa otsust mööda, mis 15. novembril 1917. a. vastu võetud, Päästekomitee manifesti läbi 25. veebruarist 1918. a. kui ka Ajutise Valitsuse endiste ja käesoleva määruse läbi muudetud ei ole.“

Seega tuleb vastust küsimusele, kuidas oli reguleeritud ametnike ametist vabastamine Eesti esimese iseseisvusperioodi algusaegadel, *prima facie* otsida Vene Keisririigi õigusaktidest. Vene kodanlise teenistuse seadus (edaspidi *VKTS*) andis ülemusele enda alluvate lahti laskmiseks äärmiselt vabad käed. *VKTS* § 788 kohaselt võis ülemus riigiametnikke ametist lahti lasta ilma palveta ja põhjusi nimetamata, kui nad ülemuse arvates ei suutnud enda ametikohuseid täita, ei olnud usaldusväärsed või kui nad olid toime pannud mõne väärteo, mida ülemus ei saanud tõendada. Seadusandja küll nõudis, et sellist võimu ei kasutataks liigagaralt, ent sel manitsusel tegelik jõud puudus. Praktikas oli ülemusele antud piiramatu võim ametnike teenistusest vabastamiseks.⁴

Märkimisväärne on ka, et ülemuse otsust ametnik teenistusest vabastada ei olnud võimalik vaidlustada üheski asutuses, sh kohtus. Ametiteenistuse lõpetamiseks piisas lühikesest lausest, nt „NN ametnik teenistusest lahti lasta (§ 838 p 3)“. Seetõttu ei pruukinud ülemuse põhjus ametniku lahtilaskmiseks tuleneda tema teenistusalasest või sellega puutumuses olevast tegevusest, vaid oli täiesti piiramatu ja võis olla kantud ka isiklikest vms teenistusega mitteseotud põhjustest. *VKTS* § 789 keelas ka pärast lahtilaskmist selle põhjuste avaldamise.⁵

² Eesti Vabariigi põhiseadus. – RT, 09.08.1920, 113/114, 243.

³ Ajutised administratiivseadused. – RT, 27.11.1918, 1.

⁴ Taevere, M. Riigiametnikkude teenistusest lahtilaskmisest administratiivkorras. – Õigus 1924/1, lk 5.

⁵ *Ibid.*, lk 5–6.

1.2. Haldusakt ja haldusakti mõiste kasutamine esimesel iseseisvusperioodil

Eesti Vabariigi esimese iseseisvusperioodi jooksul ei kasutatud haldusakti mõistet tänapäevaga võrreldes samamoodi. Eriti kehtib see esimeste iseseisvusaastate kohta. Kui tänapäeval on *haldusakt* seadusetekstis ja kohtupraktikas laialt levinud termin, mida kasutatakse muu hulgas ka ametnike teenistusest vabastamise otsuste puhul⁶, siis tollal halduse üksikakte üldistavat terminit kohtupraktikas ei kasutatud, ka õiguskirjandusse tuli selline lähenemine hiljem.

Ühelt poolt puudus piisaval määral (eestikeelset) haldusõigusteadust ja -teadmist. Lähimurre saabus 1932. aastal, mil ilmus Artur-Tõeleid Kliimanni monograafia „Administratiivakti teooria“, milles on halduse tegevust põhjalikult liigitatud – ühelt poolt erisatud haldusakte ja toiminguid⁷, teisel liigitatud akte nende andja⁸, funktsiooni⁹, vormi¹⁰ ja sisu¹¹ järgi. Siiski jäi ka 1930. aastatel *administratiivakt* pigem teoreetiliseks koondmõisteks, mida kohtupraktikas ei kasutatud. Riigikohtu administratiivosakonna praktikas kasutati kogu esimese iseseisvusperioodi vältel administratiivkohtu korrast¹² (edaspidi *AKK*) tulenevat *otsuste, korralduste ja määruste* (vt nt *AKK* § 2, § 6 p 1) vormelit.¹³ Haldusakti kui halduse üksikaktide liiginimetust ei kasutatud ka 1936. aasta administratiivmenetluse seaduses¹⁴ (edaspidi *AMS*). Küll aga kasutas Riigikohus pärast 1936. aastat halduse üksikaktide puhul *AMS*-st tulenevat *otsust* (*AMS* § 77).¹⁵

Eeltoodu ei tähenda siiski, et mõned halduse üksikaktid oleks kohtulikust kontrollist priid olnud üksnes oma nimetuse tõttu. Kuigi *AKK* sätestas kohtu pädevuse eeskätt läbi kontrollitavate asutuste¹⁶, leiti kohtupraktikas peagi, et *AKK* ei näe ette „ühtegi administratiivasjus tehtud otsust, määrust ega korraldust, mille peale ei oleks lubatud üldse kaevata“. ¹⁷ Seega ei mõjutanud

⁶ Avaliku teenistuse seadus (edaspidi *ATS*). – RT I, 03.02.2026, 7, § 103 lg 1.

⁷ Kliimann, A.-T. Administratiivakti teooria. Tartu: Akadeemilise Kooperatiivi Kirjastus 1932, lk 29–41.

⁸ Vt *Ibid.*, lk 63–91.

⁹ Vt *Ibid.*, lk 165–204.

¹⁰ Vt *Ibid.*, lk 239–251.

¹¹ Vt *Ibid.*, lk 205–221.

¹² Administratiivkohtu kord. – RT 19.02.1919, 10, 23.

¹³ Nt RKAoo 29.06.1920 nr 26. – 1920. aasta Riigikohtu otsused. Tartu: „Õiguse“ väljaanne 1921, lk 50–51; RKAoo 10.09.1920 nr 49. – *idem.*, lk 82; RKAoo 21.12.1923 nr 64. – 1923. aasta Riigikohtu otsused. Tartu: „Õiguse“ väljaanne 1924, lk 127–129.

¹⁴ Administratiivmenetluse seadus. – RT 1936, 4, 25.

¹⁵ Vt nt RKAoo 02.02.1937 nr 6. – Riigikohtu 1937. aasta otsused. Tartu: „Õiguse“ väljaanne 1939, lk 11–12; RKAoo 11.06.1937 nr 11. – *idem.*, lk 20–21.

¹⁶ *AKK* § 2. Kriitiliselt vt ka Pilving, I. Eesti halduskohtumenetluse loomine ja areng enne II maailmasõda. – *Juridica* 2019/9, lk 660.

¹⁷ RKAoo 21.12.1923 nr 64. Kriitiliselt sellise tõlgenduse kohta vt Madisson, E. Administratiiv-kohtu kontroll ja kindralkuberner. – Eesti Politseileht 1926/39, lk 570–572.

haldusakti termini puudumine halduse üksikaktide sisulist kohtulikku kontrolli. Kohtuliku kontrolli alla kuulusid ka avalikust teenistusest vabastamise otsused kui (tänapäevases mõttes) haldusaktid.

1.3. Haldusakti õiguspärasuse peamised tingimused

1.3.1. 1920. aasta Eesti Vabariigi põhiseadusest tulenevad tingimused

Eesti Vabariigi algusaastail nappis arusaadavatel põhjustel haldusõigust ja haldusakte puudutavat kirjandust. AMS kui Eesti esimene haldusõiguslane üldseadus jõustus alles 1936. aastal. Seega tuleb haldusaktide õiguspärasuse tingimusi algselt otse põhiseadusest otsida.

1920. aasta põhiseadusega püüdis Asutav Kogu panna aluse demokraatlikule vabariigile. Haldusõiguse prillide läbi vaadatuna PS suuri puudusi ei sisaldanud. Esindatud oli üldine seaduslikkuse põhimõte (PS § 3), egaalsuse ehk võrdse kohtlemise põhimõte (PS § 6) ning esinduslik põhiõiguste kataloog (PS §-d 6–26), mida haldusvõimu teostamisel arvestada tuli.¹⁸

Tänapäevases riigiõiguslikus käsitluses kätkeb seaduslikkuse põhimõte endas põhiseaduse ülimuslikkuse, üldise seadusereservatsiooni ning seaduse prioriteedi põhimõtteid.¹⁹ 1920. aasta põhiseaduse omaaegsed kommentaarid jäid reserveeritumaks. O. Angeluse ja E. Maddisoni põhiseaduse kommenteeritud väljaanne leiab, et „on raske öelda, mida selle paragrahviaga tegelikult öelda taheti.“²⁰ Pakutakse, et sätte tähendus peitub ühtaegu selles, et Eestis teostatakse riigivõimu üksnes põhiseaduse ja seaduste alusel, ning selles, et vastupidiselt teostatavale võimule alluma ei pea.²¹ Võib eeldada, et autorite hinnangul võib sellisele võimule Eesti-suguses õigusriigis vastu seista kohtu abiga.²²

Võrdse kohtlemise põhimõtet (PS § 6) mõisteti tänapäevaga võrreldes erinevalt. Kui tänapäevases käsitluses seob viidatud põhimõte ka seadusandjat²³, siis tollaegse PS § 6 kohta kirjutasid J. Kaiv ja J. Klesment, et „ei räägita mitte sellest, mis seadused peavad sisaldama, vaid

¹⁸ Iseasi küsimus on, kas ja kuivõrd sai põhiõigustega tegelikkuses arvestada, eriti kaitseseisukorra ajal. Vt Luts-Sootak, M. Eesti Vabariigi 1920. aasta põhiseadus – kas on põhjust olla uhke? – Riigiõiguse aastaraamat 2021, lk 32–33.

¹⁹ Ernits, M. PSK § 3/3. – Lõhmus, U. (peatoim.). Eesti Vabariigi põhiseaduse kommentaarid. Eesti Teaduste Akadeemia Riigiõiguse Sihtkapital. 2023.

²⁰ Angelus, O., Maddison, E. Eesti Vabariigi põhiseadus 15. juunist 1920. Kommenteeritud väljaanne. – Riigiõiguse aastaraamat 2021, lk 346.

²¹ *Ibid.*

²² Ernits 2023, komm 3.

²³ Kivioja, A jt. PSK § 12/11. – Madise, Ü jt (toim.). Eesti Vabariigi põhiseadus. Kommenteeritud väljaanne. 5., täiend. vlj. Tartu: sihtasutus Iuridicum 2020.

öeldakse seda, et igäihe suhtes, kellesse seaduse eeskiri puutub, tuleb täpselt täita seadust [---].“²⁴ Kitsalt haldusaktide (kui täitevvõimu aktide) andmise kontekstis siiski selline vahetegu määrava tähtsusega pole.

Proportsionaalsuse põhimõtet kui põhiõiguste piiramise tagasihoidlikkust nõudvat põhimõtet esimese iseseisvusperioodi ajal valdavalt ei tuntud. Kuigi osa õigusteadlasi näis toetavat põhiõiguste piiramist kooskõlas põhiseaduse sihi ja mõttega, ei saa selles küsimuses siiski mingisugusest valitsevast seisukohast rääkida.²⁵ Haldusaktide andmise puhul, millega reguleeritakse mh adressaadi õiguseid, loob proportsionaalsuse põhimõtte puudumine paraku võimaluse halduse pädevuste kuritarvitamiseks.

1.3.2. Täiendavad tingimused 1932. aasta „Administratiivakti teoorias“

Artur-Tõeleid Kliimanni „Administratiivakti teooria“ on Eesti õigusajaloos mitmel põhjusel olulisel kohal. Tegemist on Eesti Vabariigi esimese eestikeelse doktoritööga õigusteaduses.²⁶ Samuti sai just „Administratiivakti teooriast“ eestikeelse teadusliku teksti mõõdupuu.²⁷ Ka sisuliselt aitas Kliimanni monograafia Eesti haldusõigusteaduse arengule tohtul määral kaasa.

Kliimann nõuab haldusaktide puhul nende vastavust seaduslikkuse ning võrdse kohtlemise põhimõttele, sh kaitseseisukorras.²⁸ Viimasest tuletab ta, et kõik haldusaktid, mis on õigusvastased, on obligaatselt tagasivõetavad, st haldusel lasub kohustus need kehtetuks tunnistada.²⁹ See erineb mõneti tänapäevasest käsitlest³⁰, kuid mõistagi ei saa ka täna nõuda vea kordamist võrdse kohtlemise põhimõttele tuginedes.³¹

Täiendavate tingimustena haldusaktide andmisele toob Kliimann peamiselt välja motiveerimiskohustuse ja üldisest huvist lähtumise.

Sõltumatute kohtutega riikides peavad kõik haldusaktid olema motiveeritud. Põhjendamiskohustusel on seejuures tähtsus nii adressaadile, kes ei teaks muidu, kuidas haldus

²⁴ Kaiv, J., Klesment, J. Eesti Vabariigi põhiseadus. Seletustega ja tähestikulise sisujuhiga varustanud. Tallinn: autorite kirjastus 1934, lk 6–7. Kohtupraktikas siiski sellist lähenemist valdavalt ei toetatud ja võrdse kohtlemisega vastuolus said olla ka seadused. Vt nt Vallikivi, H. Õigusteaduslik arvamus põhiseaduslikkuse järelevalve küsimuses 1920–1940. – Riigiõiguse aastaraamat 2021, lk 93.

²⁵ Vallikivi, H. Eesti Vabariik kui õigusriik. Poliitiliste põhivabaduste õiguslik kaitse 1918–1940. Tartu: Tartu Ülikooli kirjastus 2025, lk 59–60.

²⁶ Järvelaid, P. Eesti õigusteaduse ja õigushariduse ajalugu. Tallinn: Argo 2015, lk 117.

²⁷ *Ibid.*, lk 116.

²⁸ Kliimann 1932, lk 172.

²⁹ *Ibid.*, lk 259.

³⁰ Vt haldusmenetluse seadus. – RT I, 06.07.2023, 31, § 64 jj.

³¹ Vt nt RKPJKo 5-17-22, p 93.

otsustuse teinud on ning kuidas enda õiguseid kaitsta; kohtule, kes otsust motiivideta kontrollida ei saa; kui riigile, kel on vaja teada, kuidas haldus ühiskonna hüvangut mõistab. Seejuures rõhutab Kliimann, et eriti oluline on motiveerimine suvaotsustuste³² puhul, mille kohtulik kontroll muidu täiesti võimatu on (vt ka ptk 2.3).³³

Samuti tuleb haldusaktide andmisel arvestada rahva üldise huviga, lähtudes põhimõttest *salus rei publicae lex suprema est*. Eelviidatud põhimõte kohaldub kõigile haldusaktidele, sh suvaotsustustele, st nende puhul ei ole haldus mitte vaba, „vaid *suhteliselt* vaba. *Absoluutselt* vabat tahet ei olegi.“³⁴ Seega saab Kliimanni kohaselt kohtulikult kontrollida ka suvaotsustusi. Sellist seisukohta on Kliimann toetanud juba enne „Administratiivakti teooriat“.³⁵

Kliimanni haldusakti õiguspärasuse tingimuste nimekiri on omaaegsetest eesrindlikem ja sarnaneb üllataval määral tänapäevase käsitlusega. Lisaks PS-st otse tulenevatele tingimustele on „Administratiivakti teoorias“ kohtukaebepõhiõigusest tuletatud haldusaktide (iseäranis suvaotsustuste) motiveerimiskohustus. Samuti leiab Kliimann, et haldusaktide andmisel ei saa haldus kunagi olla täiesti vaba, vaid peab alati lähtuma avalikust huvist.

1.3.3. Peamised tingimused 1936. aasta administratiivmenetluse seaduses

AMS kui Eesti esimene haldusmenetluse üldseadus võeti Riigivanema dekreedina vastu 30.12.1935 ja jõustus järgmise aasta aprillis. Kooskõlas tolleaegse praktikaga ei kasutatud ka AMS-s haldusakti mõistet, vaid seadus viitab läbivalt *otsustele*. Nende all tuleb mõista primaarseid eksekutiivakte ehk haldusakte materiaalses mõttes.³⁶

AMS lisaks eelnevates alapeatükkides toodud tingimustele täiendavaid sisulisi tingimusi haldusakti õiguspärasusele ei sea. Küll aga tuleb nüüdsest arvestada ka vormiliste nõuetega, seda nii haldusakti andes kui kogu haldusmenetluse kestel. Nii ei saa õiguspärane olla haldusakt, mille on andnud ametnik, kes ei järginud taandamiskohustust (AMS § 5, § 88 lg 1 p 1). Ka teiste menetluspõhimõtete, nt uurimispõhimõtte (AMS § 49 lg 2), järgimata jätmine võis olla haldusakti õigusvastasuse aluseks.

³² *Suvaotsustuse* all peetakse järgnevalt silmas suvalisi haldusakte, st neid akte, mille otsene siht või sihi teostamisvahend määratakse halduse vaba tahte põhjal. Vt selle kohta lähemalt Kliimann 1932, lk 222.

³³ Kliimann 1932, lk 246–249.

³⁴ *Ibid.*, lk 225–226.

³⁵ Kliimann, A-T. „Vaba kaalutus“ ja selle kohtulik kontrollimine. – *Õigus* 1928/3, lk 86–87.

³⁶ Primaarse eksekutiivakti kohta vt Kliimann 1932, lk 61–62.

AMS 13. peatükk seab otsesõnu hulga tingimusi haldusakti enda vormile. Nii peab selles olema märgitud andmise õiguslik alus, aga ka vaidlustamisviide. Kohtuliku kontrolli eesmärgil peab haldusakt olema „võimalikult kirjalik“. Ka on motiveeritud Kliimanni motiveerimiskohustus (AMS § 77 lg 1, § 78). Esimesi märke proportsionaalsuse põhimõttest väljendab AMS § 51, mille kohaselt peab haldusmenetlus toimuma „võimalikult otstarbekohaselt, kiirelt, lihtsalt ja väheste kuludega“.

2. AVALIKUST TEENISTUSEST VABASTAMISE KOHTULIK KONTROLL RIIGIKOHTU ADMINISTRATIIVOSAKONNA PRAKTIKAS

2.1. Halduskohtu pädevus teenistusest vabastamise küsimusis

Nagu eelmisest peatükist selgub, määratleti halduskohtu pädevus AKK-ga tänapäevaga võrreldes teisel alusel, s.o. loetledes asutusi ja toiminguid, mille peale sai administratiivasjus kaevata (AKK § 2). Tegemist oli omal ajal nii tunnustust kui kriitikat pälvinud lahendusega, mis mõjutas oluliselt ka Riigikohtu praktikat.³⁷

Algselt tõlgendas Riigikohus AKK pädevusnorme laialt, jõudes 1923. aastaks seisukohani, et see ei näe ette haldusakte, mille peale ei saaks kohtusse pöörduda.³⁸ Hiljem selline lai lähenemine peale siiski ei jäänud. 1931. aastal Eesti Maapanga juhatuse esimehe tagandamise küsimust arutades leidis RKAO, et kuivõrd tegemist on Vabariigi Valitsuse otsusega, ei ole see halduskohtulikult kontrollitav. Seetõttu ei hinnanud Riigikohus ka otsuse põhjendatust, vaid piirdus formaalsete nõuete kontrollimisega.³⁹

Küll aga tunnustati läbivalt avalik-õigusliku suhte võrdlemisi laia määratlust. 1920. aastal maakonnaarsti tagandamise peale esitatud kaebust arutades leidis Riigikohus, et arsti suhe kohaliku omavalitsusega põhineb eraõiguslikul lepingul, kuid ometi pidas võimalikuks Rahukogu otsuse AKK alusel tühistada. Seega tunnustas Riigikohus implitsiitselt halduskohtu pädevust taolistes küsimustes. Selgesõnaliselt jõuti selleni 1931. aastal ühe teise arsti kaebust arutades, kus Riigikohus leidis, et maaarsti ülesanded ja tema teenistuskohused on „kahtlemata avalik-õigusliku iseloomuga“. Sellest järeldas Riigikohus sarnaselt Rahukoguga, et kuigi arst on ametis eralepingu alusel, on kaebuse lahendamine halduskohtu pädevuses.⁴⁰

Kokkuvõtlikult muutus Riigikohtu seisukoht administratiivkorras vaidlustavatest otsustustest ajas isiku õiguseid vähem kaitsvamasse suunda, teatud asutuste (nt Vabariigi Valitsuse) otsuste peale ei olnud võimalik üldse kaevata. Seda tasakaalustas mõnevõrra avalik-õigusliku suhte avar käsitus, mille kohaselt ei välistanud nt eraõigusliku lepingu alusel töötamine tingimata halduskohtu pädevust teenistusalaseid kaebuseid lahendada (vrd tänapäeval ATS § 3 lg 2). Seejuures on märkimisväärne, et selles küsimuses oli praktika pikaaegne ja ühtne.

³⁷ Pilving 2019, lk 660.

³⁸ RKAOo 21.12.1923 nr 64.

³⁹ RKAOo 29.09/06.10.1931 nr 32. – Riigikohtu 1931. aasta otsused. Tartu: „Õiguse“ väljaanne 1932/33, lk 40–41.

⁴⁰ RKAOo 18.12.1931 nr 55. – *Ibid.*, lk 69–71.

2.2. Praktika omariikluse algusaastail (1920–1923)

Riigikohtu varases praktikas tõusetusid kaebused avalikust teenistusest vabastamise kohta korduvalt. Ajakirja Õigus väljaandena ilmunud Riigikohtu lahendite kogumikest leiab aastate 1920–1923 kohta 6 sellesisulist kaasust. Seejuures oli kaks kaebust esitatud politseiteenistusest (1920. aasta lahendites ka miilits) vabastamise kohta, kuid kohtus üritasid enda lahtilaskmist vaidlustada ka arst, vallasekretär, koolijuhataja ning kohtuteenistuja.

Alapeatükis uuritaval ajaperioodil, s.o. 1920–1923, valitses Riigikohtu praktikas selles küsimuses selge üksmeel – tunnustati halduse äärmiselt vaba voli teenistujaid ametist omal äranägemisel vabastada.

Esimest korda vaagis Riigikohus avalikust teenistusest vabastamist 09.06.1920 otsuses vanema miilitsionääri Johannes Jürgensoni ametist vabastamise kaasuses. Jürgenson oli ametist vabastatud põhjendamatu streigi korraldamise eest. Asja arutanud Tallinna-Haapsalu Rahukogu leidis, et Eesti Vabariigis on tagatud streigiõigus ja tunnistajate ütluste põhjal leidis, et Jürgensoni õhutatud streik ei olnud põhjendamatu, mistõttu ametist vabastamise otsus tühistati. Riigikohus aga tühistas Rahukogu otsuse ning tunnistas ametist vabastamise õiguspäraseks. Riigikohus tugines otsust tehes Vene Keisririigi miilitsaseadusele ja järeldas, et miilitsametist vabastamise puhul ei ole otsuse põhjendamine vajalik (vt ptk 1.1). Riigikohus leidis: „Kui miilitsaülem Jürgensoni ametist lahtilaskmise juures ka põhjust nimetas, mispärast ta seda tegi, ei muuda see asja, sest tema võis seda ka tegemata jätta“. Seetõttu ei käsitlenud Riigikohus enda otsuses ka streikimise põhjendatust.⁴¹ Sama aasta oktoobris tehtud teises politseiametnikku puudutavas lahendis leidis Riigikohus, et „[s]eadus jätab ametist tagandamise *täiesti ärarippuvaks* [autori rõhutus] Politsei Peavalitsuse äranägemisest ja ei tähenda ära, missugusel juhusel Politsei Peavalitsus võiks järelduse teha, et jaoskonna ülem ei suuda tema peale pandud ülesandeid täita“.⁴²

Eeltoodud järeldus kehtis ka teiste ametnike puhul. Jaan Rattase vallasekretäri ametist vabastamise puhul keskendus Riigikohtu põhjendus ametist vabastamiseks pädeva asutuse määramisele. Kuigi tollal kehtinud seaduse kohaselt tohtis sekretäri ametist vabastada juhul, kui ta ei osanud oma ametikohuseid täita, ei käsitlenud Riigikohus otsuses seda tingimust ega analüüsinud otsuse põhjendusi.⁴³

⁴¹ RKAoo 09.06.1920 nr 24. – 1920. aasta Riigikohtu otsused. Tartu: „Õiguse“ väljaanne 1921, lk 47–49.

⁴² RKAoo 27.10.1920 nr 55. – *Ibid.*, lk 90–92.

⁴³ RKAoo 16.12.1921 nr 63. – 1921. aasta Riigikohtu otsused. Tartu: „Õiguse“ väljaanne 1922, lk 121–122.

Riigikohtu seisukohad on arusaadavad – tol ajal Eestis kehtinud Vene Keisririigi õigusaktid ei näinud tõepoolest ametist vabastamise puhul ette põhjendamiskohustust (vt ptk 1.1). Küll aga on Riigikohus andnud haldusele PS §-s 3 sätestatud seaduslikkuse põhimõtet arvestades põhjendamatult vabad käed. Lisaks põhjenduste puudumiste aktsepteerimisele väljendus see ka nt otsuses, kus Riigikohus leidis, et ehkki õigusaktid andsid haridusministeeriumile koolijuhi tagandamiseks õiguse alles pärast seda, kui kohalik koolivalitsus sellise ettepaneku teinud on, ei tähendanud see, et haridusministeeriumilt oleks võetud õigus selliseid otsuseid ka ilma ettepanekuta teha.⁴⁴ Ka tulnuks kohtul tõenäoliselt tõsisemalt vaagida põhjenduste puudumise mõju otsuste kohtulikule kontrollimisele. Selleni esimeste tööaastate jooksul aga ei jõutud.

2.3. 1923. aasta Rudolf Krausi lahend kui pööre Riigikohtu praktikas

Pöördepunkt eelmises alapeatükis kirjeldatud praktikas saabus 21. detsembril 1923, mil Riigikohus otsustas tühistada Rudolf Krausi ametist vabastamise.⁴⁵ Tegemist on teedrajava lahendiga, mis lähendas Riigikohtu seisukohti hilisematele haldusõiguslikele põhimõtetele.

Rudolf Kraus oli 1888. aastal Jõhvi vallas sündinud raamatupidaja.⁴⁶ 21. juunil 1920 opteeris Kraus Petrogradi kontrollopteerimise komisjoni kaudu Eesti kodakondsuse.⁴⁷ 1923. aastaks töötas Kraus Riigi raudtee-valitsuse varustusosakonna raamatupidajana.⁴⁸

2. oktoobril 1923 otsustas raudteeülem Krausi teenistusest VKTS § 788 ja § 838 p 3 alusel vabastada (vabastamise aluste kohta vt ptk 1.1). Kohtumenetluse käigus põhjendas Teedeministeerium Krausi ametist vabastamist usalduse kaotamisega. Nimelt oli Kraus võtnud vastu ühe tee- ja ehitusteosakonna ametniku palve teenistuskoha vahetamiseks ja, saanud osakonnajuhataja abi nõusoleku, saatnud palvekirja tee- ja ehitusteosakonna juhatajale. Varustusosakonna juhataja leidis, et Kraus oleks pidanud pöörduma nõusoleku saamiseks tema, mitte juhataja abi poole, ja tegi Krausile 28. septembril 1923 karistusena märkuse. Märkuse peale esitas Kraus juhatajale kirja, milles teatas, et kirja saabumise päeval olevat juhataja kohuseid täitnud juhataja abi, mistõttu ei olevat ta eksinud. Osakonnajuhataja hinnangul viitas kirja sisu sellele, et Kraus üritas enda süüd valedega katta. Sellise käitumisega kaotas Kraus juhataja

⁴⁴ RKAOo 31.01.1922 nr 13. – 1922. aasta Riigikohtu otsused. Tartu: „Õiguse“ väljaanne 1923, lk 25–26.

⁴⁵ RKAOo 21.12.1923 nr 64.

⁴⁶ Kraus, Rudolph Mihkli p. – ERA.28.2.6657, lk 1–3.

⁴⁷ Kodakondsuse tunnistuste kontsud 1401–1500. – ERA.28.2.20338, lk 72–73.

⁴⁸ RKAOo 21.12.1923 nr 64.

usalduse ning 2. oktoobri 1923 kirjaga teatati talle, et on alates 18. oktoobrist teenistusest vabastatud.⁴⁹

Riigikohus analüüsis kaebust lahendades asjakohaseid VKTS sätteid ning jõudis järeldusele, et nendest tulenes ülemusele piiramatult võim ametniku lahtilaskmiseks – „ta laseb ametniku „oma ära nägemise järele“ lahti; lahtilastul ei olnud õigust selle peale kaevata“. VKTS § 789 keelas isegi pärast ametist vabastamist otsuse põhjuste teada andmise, välistades igasuguse (kohtuliku) kontrolli. Riigikohus leidis, et selline kord, mis ei võimalda haldusorgani otsustuse peale kohtusse kaevata, on vastuolus PS §-ga 15. Seega tõlgendas Riigikohus PS § 15 selliselt, et igasugust halduse otsustust peab olema võimalik kohtulikult kontrollida. Samamoodi tõlgendas Riigikohus AKK-d: „Tähendatud administratiivkohtu kord ei näe ette ühtegi administratiivasjus tehtud otsust, määrust ega korraldust, mille peale ei oleks lubatud üldse kaevata“. Tuvastati VKTS § 789 vastuolu PS §-ga 15 ja tunnistati, et viidatud säte ja sellega tihedalt seotud VKTS §-d 788 ja 838 p 3 on kehtivuse kaotanud. Eriti rõhutati põhjenduste vajalikkust, leides, et ametist vabastamine ei saa toimuda „lihtsa äranägemise järele, põhjusi nimetamata, ja lahtilastavalt seletust nõudmata, sest vastasel korral oleks kohtul kui lahtilaskmise peale kaebus antakse, võimatu lahtilaskmise põhjusi selgitada ja hinnata“. Seetõttu tühistati ka raudteeülevõtte otsus Krausi ametist vabastamise kohta ja saadeti see tagasi uueks otsustamiseks.⁵⁰

Juriidiliselt on Krausi otsus märgilise tähtsusega mitmes mõttes. Esiteks jaatati AKK-le antud tõlgendusega halduskohtute pädevust iga haldusakti kontrollimiseks. Kuivõrd tõhus kohtulik kontroll on õigusriigi tunnuseks⁵¹, tugevdati selliselt noort Eesti õigusriiki. Tagantjärele on siiski teada, et nii avar käsitlus hiljem kadus (vt ptk 2.1).

Veelgi olulisem on aga, et Riigikohus loobus Krausi lahendiga esmakordselt teenistusest vabastamise kontrollimisel seaduse puhtgrammatilisest tõlgendamisest. Selle asemel analüüsis kohus seaduse mõtet ja tagajärgi ja leidis vastuolu PS-ga. Tegemist on olulise edasiminekinga haldusaktide, iseäranis teenistusest vabastamise haldusaktide, kohtuliku kontrolli võimalikkuses, kuna Riigikohus hakkas haldusaktide puhul nõudma nende põhistamist, ilma milleta oleks kohtulik kontroll võimatu. Seega asus Riigikohus piirama halduse suvaotsustusi ametist vabastamisel.

⁴⁹ *Ibid.*

⁵⁰ *Ibid.*

⁵¹ Narits, R. Õiguse entsüklopeedia. Tallinn: Juura 2007, lk 197.

2.4. Riigikohtu hilisem praktika (1924–1937)

2.4.1. Krausi lahendi mõju Riigikohtu praktikale

Krausi lahend ajendas kirjutama õigusteaduslikke artikleid⁵², kuid evis ka tegelikku mõju Riigikohtu praktikale järgnevate aastate jooksul. Kohtupraktikas levis järjekindlalt nii Krausi lahendist tulenev põhjendamiskohustus ametist vabastamise haldusaktide puhul kui arusaam, et halduskohtulikult kontrollitavad on kõik halduse üksikaktid. Viimane osutus ajapikku siiski vähem absoluutseks, kui Krausi lahendist järeldada võiks (vt selle kohta ptk 2.1).

Ametist vabastamise haldusaktide puhul võib Krausi lahendit näha kui järjest kindlamate põhistamis- ja vormistamisreeglite lätet. Näiteks otsustas Riigikohus 1925. aastal revidendi ametist vabastamise tühistada selle formaalse õigusvastasuse tõttu – otsusesse poldud märgitud seaduslikku alust.⁵³

Veel märgilisem on 1929. aasta Jaan Kaalu kaasus. Tegemist oli metsavahiga, kes vabastati teenistusest mh põhjustel, et ta ei olnud nõudnud korrektseid raiepileteid ning oli lasknud metsamaterjali raiuda rohkem kui lubatud. Pärast edutut vaidemenetlust pöördus Kaal Riigikohtusse. Riigikohus leidis, et Tsaari-Vene aegne metsaseadus oli sobiv õiguslik alus kaebaja ametist vabastamiseks – metsaseaduse § 69 kohaselt tohtis ametniku teenistusest vabastada, kui ta osutub ebausaldusväärseks. Siiski leidis Riigikohus, et otsuses tuleb ära tuua asjaolud, mis sellele viitavad, ja „[l]oomulikult peab ülemus neid andmeid ka selgitama ja nende tõelikkust kontrollima“. Kuna asjaolusid selgitatud ei olnud ja samuti poldud kaebajale antud võimalust esitada selgitusi, tühistas Riigikohus otsuse.⁵⁴ Seega täpsustati põhjendamisnõuet veelgi.

1930. aastateks langes Riigikohtusse jõudnud teenistusest vabastamise vaidluste arv märgatavalt. Siiski leidub ka neil aastail lahendeid, kus Riigikohus on puudulike või valede asjaolude tõttu teenistusest vabastamise otsuseid tühistanud.⁵⁵ Märgiline on hilisema praktika erinevus algusaastatest, mil halduse suva tunnustati ka kõrgeimas kohtus (vt ptk 2.2). Seega sai Krausi lahendist alguse pikemaajalisem praktikamuutus, mis vähendas halduse omavoli ja seeläbi andis ametnikele võimaluse ametist vabastamise otsuste vaidlustamisega enda õiguste eest seista.

⁵² Nt Taevere 1924.

⁵³ RKAOo 18.09.1925 nr 32. – 1925. aasta Riigikohtu otsused. Tartu: „Õiguse“ väljaanne 1925, lk 62–64.

⁵⁴ RKAOo 01.10.1929 nr 43. – Riigikohtu 1929. aasta otsused. Tartu: „Õiguse“ väljaanne 1930, lk 61–62.

⁵⁵ Nt RKAOo 02./16.11.1937 nr 20. – Riigikohtu 1937. aasta otsused. Tartu: „Õiguse“ väljaanne 1939, lk 39–41. Selles asjas tühistas Riigikohus õpetaja ametist tagandamise mh põhjusel, et aluseks oli võetud jõustumata otsused.

2.4.2. Administratiivmenetluse seadus Riigikohtu praktikas

AMS-i mõju Riigikohtu praktikale ametist vabastamist puudutavates lahendites oli võrdlemisi väike. Ühelt poolt tuleneb see lühikesest ajast, mil AMS kehtida sai – seadus jõustus 1936. aasta aprillikuus⁵⁶ ja juba 1940. aasta juunikuus oli Eesti okupeeritud. Teisal on vähese kasutamise põhjuseks ka ohtrate teenistusalaste eriseaduste olemasolu (*lex specialis derogat legi generali*).

Siiski on Riigikohus ka teenistusest vabastamise puhul AMS-i kasutanud. Olulisim on Amalie Turbi kaasus. Algkooliõpetaja Turp vabastati töövõime vähenemise tõttu ametist. Riigikohus tugines otsuses mitmele AMS-i sättele. Esiteks leidis Riigikohus, et vait lahendanud koolivalitsus oleks pidanud AMS ptk 17 sätete järgi asja ise uuendama (AMS § 98). Samuti leidis Riigikohus, et rikutud oli AMS §-st 77 tulenevat kohustust tuua otsuses välja selle õiguslik alus ning vaidlustamisviide. Muu hulgas neil põhjustel tühistas Riigikohus Turbi vabastamise otsuse.⁵⁷

Oluline on ka mõista, et AMS sisaldas põhimõtteid, mida Riigikohus oli tunnustanud juba enne seaduse jõustumist. Näiteks sisaldub AMS-s otsuse põhjendamise nõue⁵⁸ (AMS § 77) ja ärakuulamiskohustus⁵⁹ (AMS §-d 49, 50, 72). Selliselt vaadatuna võib AMS-i näha kui varasema kohtupraktika põhimõtete positiveerimist seadusesse.

⁵⁶ AMS II osa.

⁵⁷ RKAOo 02./16.11.1937 nr 20.

⁵⁸ RKAOo 21.12.1923 nr 64.

⁵⁹ RKAOo 01.10.1929 nr 43. Vt ka Pilving 2019, lk 667.

KOKKUVÕTE

Käesolevas uurimistöös oli vaatluse all avalikust teenistusest vabastamine Eesti Vabariigi esimese iseseisvusperioodi jooksul. Uuriti nii teenistusest vabastamise teoreetilisi tingimusi ja õigusakte, mis seda reguleerisid, kui Riigikohtu vastavat praktikat. Uurimistöös esitati kaks uurimisküsimust.

Esmalt uuriti, millised tingimused kehtisid teenistusest vabastamise otsustele kui haldusaktidele. Esimese iseseisvusperioodi jooksul käsitati teenistusest vabastamise otsuseid tänapäeva mõistes haldusaktina. Tegemist oli halduse otsuse, korralduse või määrusega AKK mõttes. Uuritava perioodi alguses tulenesid haldusaktide õiguspärasuse peamised tingimused eeskätt PS-st ja nendeks olid peamiselt seaduslikkuse ja võrdse kohtlemise põhimõtted. Proportsionaalsuse põhimõtet tol ajal ei tuntud. Artur-Tõeleid Kliimanni „Administratiivakti teoorias“ tuuakse täiendavalt välja põhjendamiskohustuse ja nõude lähtuda üldisest huvist (*salus rei publicae*). AMS-st tulenesid eeskätt formaalsed tingimused, mh vaidlustamisviite olemasolu ja võimalikult kirjalik vorm.

Teine uurimisküsimus – kuidas kujunes avalikust teenistusest vabastamise kohtuliku kontrolli ulatus Riigikohtu administratiivosakonna praktikas – eeldas Riigikohtu praktika analüüsi. Selgus, et omariikluse algusaastail lähtuti seaduste lingvistilisest tõlgendamisest, mis andis haldusele laia otsustusruumi suvaotsustuste tegemiseks. 1923. aasta lõpus leidis Riigikohus aga, et ametist vabastamise otsus peab alluma kohtulikule kontrollile ja olema põhjendatud. Kuigi kohtulikule kontrollile alluvate haldusaktide puhul tehti aastate jooksul mõningaid reservatsioone, püsis ja isegi täpsustus põhjendamisnõue ka hilisemas praktikas. Lühikese kehtivusaja ja peamiselt formaalsete tingimuste tõttu AMS otsustavat rolli kohtupraktikas ei mänginud.

KASUTATUD MATERJALID

Lühendid

AKK – Administratiivkohtu kord

AMS – Administratiivmenetluse seadus

PS – Eesti Vabariigi põhiseadus (1920)

RKAOo – Riigikohtu administratiivosakonna otsus

RKPJKo – Riigikohtu põhiseaduslikkuse järelevalve otsus

VKTS – Vene kodanlise teenistuse seadus

Kirjandus

1. Aedmaa, A. jt. Haldusmenetluse käsiraamat. Tartu: Tartu Ülikooli kirjastus 2004.
2. Angelus, O., Maddison, E. Eesti Vabariigi põhiseadus 15. juunist 1920. Kommenteeritud väljaanne. – Riigiõiguse aastaraamat 2021, lk 325–410.
3. Järvelaid, P. Eesti õigusteaduse ja õigushariduse ajalugu. Tallinn: Argo 2015.
4. Kaiv, J., Klesment, J. Eesti Vabariigi põhiseadus. Seletustega ja tähestikulise sisujuhiga varustanud. Narva: M. Minis'e trükk 1934.
5. Kliimann, A-T. Administratiivakti teooria. Tartu: Akadeemilise Kooperatiivi kirjastus 1932.
6. Kliimann, A-T. „Vaba kaalutlus“ ja selle kohtulik kontrollimine. – Õigus 1928/3, lk 84–89.
7. Luts-Sootak, M. Eesti Vabariigi 1920. aasta põhiseadus – kas on põhjust olla uhke? – Riigiõiguse aastaraamat 2021.
8. Lõhmus, U. (peatoim.). Eesti Vabariigi põhiseaduse kommentaarid. Eesti Teaduste Akadeemia Riigiõiguse Sihtkapital 2023.
9. Madisson, E. Administratiiv-kohtu kontroll ja kindralkuberner. – Eesti Politseileht 1926/39, lk 570–572.
10. Madise, Ü jt (toim.). Eesti Vabariigi põhiseadus. Kommenteeritud väljaanne. 5., täiend. vlj. Tartu: sihtasutus Iuridicum 2020.

11. Narits, R. Õiguse entsüklopeedia. Tallinn: Juura 2007.
12. Pilving, I. Eesti halduskohtumenetluse loomine ja areng enne II maailmasõda. – *Juridica* 2019/9, lk 657–670.
13. Taevere, M. Riigiametnikkude teenistusest lahtilaskmisest administratiivkorras. – *Õigus* 1924/1, lk 5–7.
14. Vallikivi, H. Eesti Vabariik kui õigusriik. Poliitiliste põhivabaduste õiguslik kaitse 1918–1940. Tartu: Tartu Ülikooli kirjastus 2025.
15. Vallikivi, H. Õigusteaduslik arvamus põhiseaduslikkuse järelevalve küsimuses 1920–1940. – *Riigiõiguse aastaraamat* 2021, lk 89–104.

Õigusaktid

16. Administratiivkohtu kord. – RT 19.02.1919, 10, 23.
17. Administratiivmenetluse seadus. – RT 1936, 4, 25.
18. Ajutised administratiivseadused. – RT, 27.11.1918, 1.
19. Avaliku teenistuse seadus. – RT I, 03.02.2026, 7.
20. Eesti Vabariigi põhiseadus. – RT, 09.08.1920, 113/114, 243.
21. Haldusmenetluse seadus. – RT I, 06.07.2023, 31.

Kohtupraktika

22. RKAOo 09.06.1920 nr 24. – 1920. aasta Riigikohtu otsused. Tartu: „Õiguse“ väljaanne 1921, lk 47–49.
23. RKAOo 29.06.1920 nr 26. – 1920. aasta Riigikohtu otsused. Tartu: „Õiguse“ väljaanne 1921, lk 50–51.
24. RKAOo 10.09.1920 nr 49. – 1920. aasta Riigikohtu otsused. Tartu: „Õiguse“ väljaanne 1921, lk 82.

25. RKAOo 27.10.1920 nr 55. –1920. aasta Riigikohtu otsused. Tartu: „Õiguse“ väljaanne 1921, lk 90–92.
26. RKAOo 16.12.1921 nr 63. – 1921. aasta Riigikohtu otsused. Tartu: „Õiguse“ väljaanne 1922, lk 121–122.
27. RKAOo 31.01.1922 nr 13. – 1922. aasta Riigikohtu otsused. Tartu: „Õiguse“ väljaanne 1923, lk 25–26.
28. RKAOo 21.12.1923 nr 64. – 1923. aasta Riigikohtu otsused. Tartu: „Õiguse“ väljaanne 1924, lk 127–129.
29. RKAOo 18.09.1925 nr 32. – 1925. aasta Riigikohtu otsused. Tartu: „Õiguse“ väljaanne 1925, lk 62–64.
30. RKAOo 01.10.1929 nr 43. – Riigikohtu 1929. aasta otsused. Tartu: „Õiguse“ väljaanne 1930, lk 61–62.
31. RKAOo 29.09/06.10.1931 nr 32. – Riigikohtu 1931. aasta otsused. Tartu: „Õiguse“ väljaanne 1932/33, lk 40–41.
32. RKAOo 02.02.1937 nr 6. – Riigikohtu 1937. aasta otsused. Tartu: „Õiguse“ väljaanne 1939, lk 11–12.
33. RKAOo 11.06.1937 nr 11. – Riigikohtu 1937. aasta otsused. Tartu: „Õiguse“ väljaanne 1939, lk 20–21.
34. RKAOo 02./16.11.1937 nr 20. – Riigikohtu 1937. aasta otsused. Tartu: „Õiguse“ väljaanne 1939, lk 39–41.
35. RKPJKo 5-17-22.

Arhiiviallikad

36. Kraus, Rudolph Mihkli p. – ERA.28.2.6657.
37. Kodakondsuse tunnistuste kontsud 1401–1500. – ERA.28.2.20338.